

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 21 jomada II 1424 – 19 août 2003

146^{ème} année

N° 66

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté des ministres des technologies de la communication et du transport et de l'éducation et de la formation du 7 août 2003, fixant les conditions de qualification professionnelle auxquelles doit répondre un installateur des équipements du gaz de pétrole liquéfié et du gaz naturel comprimé sur les véhicules à moteur..... 2508

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances)..... 2509

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuve pour la promotion au grade d'inspecteur central des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances)..... 2510

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des services financiers au ministère des finances..... 2510

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers..... 2510

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers au ministère des finances..... 2519

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux au ministère des finances..... 2519

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes au ministère des finances.....	2519
Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs.....	2520
Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs.....	2521
Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique au ministère des finances.....	2522
Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).....	2522
Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).....	2522
Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances.....	2523
Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances.....	2523
Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'agent de constatation des services financiers.....	2523
Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'agent de constatation des services financiers au ministère des finances.....	2532

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 6 août 2003, fixant les critères d'éligibilité au statut d'unité de recherche dans les établissements publics relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	2532
--	------

Ministère de la Santé Publique

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 7 août 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.....	2533
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 7 août 2003, portant modification de l'arrêté du 12 août 1991, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine.....	2535
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 7 août 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.....	2536

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2003-1676 du 11 août 2003 , modifiant et complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.....	2538
Décret n° 2003-1677 du 11 août 2003 , modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.....	2539

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2003-1678 du 4 août 2003 , modifiant le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991 portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.....	2540
--	------

Décret n° 2003-1679 du 4 août 2003 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef.....	2544
Décret n° 2003-1680 du 4 août 2003 , portant changement de la vocation de parcelles de terre classées dans les zones de sauvegarde et les autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde de terres agricoles du gouvernorat de Sousse.....	2544
Décret n° 2003-1681 du 4 août 2003 , portant révision des limites du périmètre public irrigué de Zaouit Ksibet Sousse de la délégation de Sousse Riadh, au gouvernorat de Sousse.....	2545
Décrets du n° 2003-1682 au n° 2003-1687 du 4 août 2003 , portant création de périmètres publics irrigués dans certaines délégations aux gouvernorats de Kairouan et Sidi Bouzid.....	2545

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté des ministres des technologies de la communication et du transport et de l'éducation et de la formation du 7 août 2003, fixant les conditions de qualification professionnelle auxquelles doit répondre un installateur des équipements du gaz de pétrole liquéfié et du gaz naturel comprimé sur les véhicules à moteur.

Les ministres des technologies de la communication et du transport et de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, relative à la loi d'orientation de la formation professionnelle et tous les textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-751 du 13 avril 2000 et le décret n° 2001-1789 du 1^{er} août 2001,

Vu le décret n° 2002-2016 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules à moteur fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié,

Vu le décret n° 2002-2017 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules à moteur fonctionnant au gaz naturel comprimé,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation.

Arrêtent :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Toute personne désirant installer les équipements du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel comprimé sur les véhicules à moteur doit être titulaire d'un certificat de formation dans ce domaine délivré par le

ministère chargé de la formation aux candidats ayant passé avec succès un examen organisé par les services spécialisés de ce ministère.

Ce certificat dont le modèle sera fixé par la commission prévue à l'article sept du présent décret, précise le type de gaz objet de l'examen.

Art. 2. - Toute personne qui désire présenter sa candidature à l'examen prévu à l'article premier du présent arrêté, doit :

- être titulaire d'un diplôme homologué dans le domaine de la mécanique automobile ou d'un certificat équivalent,

- avoir suivi une formation dans la spécialité objet de l'examen organisée par l'agence tunisienne de la formation professionnelle ou par un organisme privé de formation créé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de formation professionnelle.

Art. 3. - Tout candidat à l'examen prévu à l'article premier du présent arrêté doit présenter une demande de candidature à l'examen, sur un imprimé délivré par les services spécialisés du ministère chargé de la formation, accompagnée des pièces suivantes :

- une copie du diplôme homologué dans le domaine de la mécanique automobile ou une copie du diplôme équivalent,

- une copie du document qui justifie que le candidat a suivi une formation dans le domaine de l'installation des équipements du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel comprimé sur les véhicules à moteur.

Art. 4. - La date et le lieu de l'examen prévu à l'article premier du présent arrêté, ainsi que les matières, les coefficients et les conditions de réussite sont publiés dans deux journaux quotidiens au moins, l'un en langue arabe et l'autre en langue française, et ce, trois mois avant sa date. Les listes des candidats sont arrêtées un mois avant l'examen.

Cet examen est organisé au moins une fois par an.

Les résultats de l'examen sont déclarés dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de son déroulement, et ce, par l'affichage de la liste des admis dans les locaux des directions régionales du ministère chargé de la formation.

Art. 5. - L'organisation et le déroulement de l'examen pour l'obtention du certificat prévu à l'article premier du présent arrêté sont supervisés par une commission constituée comme suit :

président : un représentant du ministère chargé de la formation,

membres :

- un représentant du ministère chargé du transport,

- un représentant du ministère chargé de l'industrie et de l'énergie,

- un représentant du ministère chargé de l'environnement,
- un représentant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.

Art. 6. - Le programme de formation dans le domaine de l'installation des équipements du gaz de pétrole liquéfié et du gaz naturel comprimé sur les véhicules à moteur prévus par les décrets n° 2002-2016 du 4 septembre 2002 et n° 2002-2017 du 4 septembre 2002 susvisés doit comprendre les unités de valeur suivantes :

- la législation et la réglementation relatives à l'installation du gaz comme carburant pour les véhicules à moteur,
- les caractéristiques physiques et chimiques du gaz,
- la technologie relative à l'utilisation du gaz comme carburant pour les véhicules à moteur,
- les différents organes des équipements utilisés pour le fonctionnement des moteurs à gaz,
- exercices pratiques relatifs au montage des équipements nécessaires à l'utilisation du gaz sur les véhicules à moteur,
- la sécurité et le secourisme liés à l'utilisation du gaz comme carburant pour les véhicules à moteur.

Art. 7. - Le contenu des unités de valeur et des examens, les coefficients des matières et les conditions de réussite pour chaque spécialité sont fixés par décision du ministre chargé de la formation après avis d'une commission consultative composée de :

président : un représentant du ministère chargé de la formation.

membres :

- un représentant du ministère chargé du transport,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie et de l'énergie,
- un représentant du ministère chargé de l'environnement,
- un représentant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires

Art. 8. - Les personnes qui effectuent à la date de la parution du présent arrêté l'installation des équipements du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel comprimé sur les véhicules à moteur doivent s'inscrire, auprès de la direction régionale concernée du ministère chargé de la formation pour subir un test oral et pratique pour la justification de l'aptitude professionnelle conformément aux dispositions en vigueur.

Il sera délivré aux personnes ayant subi avec succès le test une attestation de justification de l'aptitude professionnelle qui tient lieu de l'attestation de formation prévue à l'article premier du présent arrêté.

Le délai de la présentation des demandes de bénéfice des dispositions du présent article est fixé à six mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2003.

Le ministre des technologies de la communication et du transport

Sadok Rabeh

Le ministre de l'éducation et de la formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances), le 12 novembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des services financiers.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 11 octobre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuve pour la promotion au grade d'inspecteur central des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le statut particulier applicable au personnel de la manufacture des tabacs de Kairouan,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).

Arrête :

Article premier. – Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 11 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central des services financiers.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 11 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des services financiers au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des services financiers,

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère des finances, le 21 décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des services financiers dans les centres suivants: Tunis I, Tunis II, l'Ariana, Ben Arous, Jandouba, Sousse, Monastir, Sfax, Gafsa et Médnine.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à (248).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 5 novembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances.

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des finances.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours.
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. – Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. – Le concours susvisé est ouvert aux agents de constatation des services financiers titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de la direction générale à laquelle appartient le candidat.

Art. 6. – Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste d'inscription.

Art. 7. – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des finances sur proposition du jury du concours.

Art. 8. – Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve d'organisation politique de la Tunisie.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	2
2) Epreuve d'organisation politique de la Tunisie	2 heures	1

Art. 9. – L'épreuve d'organisation politique de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. – Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. – Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des finances.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. – Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. – Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. – La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours interne au grade de contrôleur des services financiers .

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

1) Contrôle Général des Finances :

- Le Contrôle Général des Finances : son rôle et ses attributions parmi les organes de contrôle opérant en matière de finances publiques .
- L'organisation et le fonctionnement du Contrôle Général des Finances .
- Les relations du Contrôle Général des Finances avec le Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier .
- Le rôle du Secrétariat du Contrôle Général des Finances .

2) Direction Générale du Trésor :

- Fixation des prévisions de l'équilibre du budget de l'Etat .
- Suivi de l'exécution de l'équilibre du budget de l'Etat .
- Gestion des liquidités du Trésor Public .
- Emission et remboursement des titres de l'Etat sur le marché financier intérieur .
- Elaboration des conventions de prêts extérieurs conclues par l'Etat et suivi des tirages afférents à ces emprunts .
- Remboursement de la dette publique extérieure .
- Octroi de la garantie de l'Etat et suivi des tirages et des remboursements des prêts garantis par l'Etat .
- Octroi de prêts et avances du Trésor et des prêts accordés dans le cadre du budget de l'Etat et suivi de leur recouvrement .

3) Comité Général de l'Administration du Budget de l'Etat :

Direction Générale des Dépenses de Fonctionnement :

Direction Générale des Dépenses de Capital :

- La loi organique du budget .
- La définition du budget et les principes budgétaires .
- Le calendrier de la préparation du budget de l'Etat .
- Les méthodes d'évaluation des prévisions des dépenses budgétaires .
- Le vote du budget de l'Etat .
- Les agents chargés de l'exécution du budget de l'Etat .
- La phase administrative et la phase comptable de l'exécution du budget de l'Etat .
- Les modalités d'ouverture des crédits budgétaires : les décrets et les arrêtés de répartition .

- L'analyse et le commentaire d'un budget d'un département ou de budgets de plusieurs départements (cas pratique).
- Les modifications des prévisions budgétaires en cours d'année : modalités, procédures et approbation.
- Le rôle du système "ADEB" dans l'exécution des opérations de dépenses et le suivi d'exécution des dépenses.
- Les contrôles administratifs de l'exécution du budget.
- Le contrôle juridictionnel de l'exécution du budget (la Cour des Comptes et la Cour de Discipline Financière).
- La définition des fonds du Trésor et les caractéristiques des recettes et des dépenses de ces fonds.
- Les modalités d'élaboration, d'approbation et d'exécution des budgets des établissements publics administratifs.

4) Direction Générale du Financement :

- Le rôle et l'organisation de la Direction Générale du Financement.
- Le système bancaire en Tunisie.
- Le financement de l'agriculture en Tunisie : moyens et structures de financement.
- Le financement de l'habitat en Tunisie : moyens et structures de financement.
- Le marché financier en Tunisie : le Conseil du Marché Financier, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunisie, la Société Interprofessionnelle de Compensation et de Dépôt des Valeurs Mobilières, les intermédiaires en bourse.

5) Direction Générale des Participations :

- L'organisation interne de la Direction Générale des Participations.
- La définition de l'entreprise publique.
- Les obligations mises à la charge des entreprises et établissements publics.
- Les missions des contrôleurs d'Etat.
- La politique de privatisation en Tunisie.

6) Direction Générale des Assurances :

- Le marché des assurances en Tunisie : organisation et activité.
- L'importance du service d'assurance dans la vie des individus et des entreprises.
- Le rôle de l'assurance dans le développement des secteurs économiques et dans la mobilisation de l'épargne.
- Le contrôle des entreprises d'assurance : moyens et objectifs.

7) La Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscale :

- a / Impôt sur le revenu des personnes physiques et Impôt sur les sociétés :
 - Impôt sur le revenu des personnes physiques :

- * personnes imposables.
- * personnes exonérées.
- * revenus imposables.
- * détermination du revenu net pour chaque catégorie de revenu.
- * détermination du revenu net global soumis à l'impôt.
- * taux de l'impôt.
- * détermination du revenu forfaitaire sur la base des éléments du train de vie.
- * régime forfaitaire d'imposition.

- Impôt sur les sociétés :
 - * champ d'application.
 - * exonération.
 - * détermination du bénéfice imposable.
 - * taux.

- Lieu d'imposition en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés.
- Modalités de paiement.

b / Taxe sur la valeur ajoutée :

- Champ d'application.
- Détermination de la base imposable.
- Conditions de la déduction de la T.V.A.
- Fait générateur.
- Taux.
- Régime suspensif.
- Restitution de la T.V.A.

c/ Droit de consommation.

d/ Droits d'enregistrement et de timbre :

- Droits d'enregistrement.
- Droits de timbre.

e Autres droits et taxes :

- La taxe unique de compensation sur les transports routiers.
- La taxe de circulation.
- La taxe sur les véhicules à moteur à huile lourde.
- La taxe de formation professionnelle.
- La contribution au FOPROLOS.
- La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
- La taxe hôtelière.
- Les droits d'essai et de garantie des métaux précieux.

f/ Obligations, sanctions et contentieux fiscal pour tous impôts et taxes.

8) Direction Générale du Contrôle Fiscal :

a/ Notions de droit commercial :

- Actes de commerce et commerçants.
- Fonds de commerce.
- Droit des sociétés et coopératives.

b/ Principes généraux du contrôle fiscal :

- Le droit de contrôle.
- Les découvertes
- La régularisation des défauts.
- Le contrôle des déclarations.
- Le contrôle des situations comptables.
- La vérification de la comptabilité.

c/ Impôt sur le revenu des personnes physiques et Impôt sur les sociétés :

- Impôt sur le revenu des personnes physiques :
 - * personnes imposables.
 - * personnes exonérées.
 - * revenus imposables.
 - * détermination du revenu net pour chaque catégorie de revenu.
 - * détermination du revenu net global soumis à l'impôt.
 - * taux de l'impôt.
 - * détermination du revenu forfaitaire sur la base des éléments du train de vie.
 - * régime forfaitaire d'imposition.
- Impôt sur les sociétés :
 - * champ d'application.
 - * exonération.
 - * détermination du bénéfice imposable.
 - * taux.
- Lieu d'imposition en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés.
- Modalités de paiement.

d/ Taxe sur la valeur ajoutée :

- Champ d'application.
- Détermination de la base imposable.
- Conditions de la déduction de la T.V.A.
- Fait générateur.
- Taux.
- Régime suspensif.
- Restitution de la T.V.A.

e/ Droit de consommation.

f/ Droits d'enregistrement et de timbre :

- Droits d'enregistrement.
- Droits de timbre.

g/ Autres droits et taxes :

- La taxe unique de compensation sur les transports routiers.
- La taxe de circulation.
- La taxe sur les véhicules à moteur à huile lourde.
- La taxe de formation professionnelle.
- La contribution au FOPROLOS.
- La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
- La taxe hôtelière.
- Les droits d'essai et de garantie des métaux précieux.

h/ Obligations, sanctions et contentieux fiscal pour tous impôts et taxes.

i/ Les registres et les documents comptables concernant les contribuables soumis :

- * au régime forfaitaire.
- * au régime réel simplifié.
- * au régime réel.

j/ L'organisation de la Direction Générale du Contrôle Fiscal.

9) Direction Générale de la Comptabilité Publique :

- Les principes généraux de la comptabilité publique.
- Les intervenants dans l'exécution des opérations financières de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des postes diplomatiques et consulaires à l'Etranger :
 - * Les ordonnateurs : attributions et responsabilité.
 - * Les comptables publics : attributions et responsabilité.
- Le principe de séparation entre les fonctions d'ordonnateur et de comptable public.
- Les principes généraux régissant l'exécution des opérations budgétaires :
 - * L'exécution des opérations de dépense :
 - a - phase administrative.
 - b - phase comptable.
 - c - contentieux.
 - * Les exceptions au principe :
 - a - Les avances autorisées effectuées par le comptable public.
 - b - L'institution des régies d'avances.
 - c - L'exécution des dépenses des postes diplomatiques et consulaires à l'Etranger.

- * L'exécution des opérations de recettes :
 - a - La constatation et le recouvrement des créances publiques
 - b - Les poursuites.
 - c - Le contentieux.
- Les opérations de trésorerie.
- Les comptes :
 - a - Comptes à produire par les comptables publics :
 - * La comptabilité de l'Etat.
 - * La comptabilité des établissements publics et des collectivités publiques locales.
 - * Les comptes de gestion.
 - * Les comptes financiers.
 - b - La tenue des comptes de dépôts et gestion des fonds spéciaux.
 - c - La tenue du compte courant du Trésor à la Banque Centrale de Tunisie et du compte de chèques postaux du Trésorier Général de Tunisie.
- Le contrôle de la comptabilité de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des postes diplomatiques et consulaires à l'Etranger.

10) Direction Générale des Avantages Fiscaux et Financiers :

- Les avantages fiscaux et financiers accordés dans le cadre du Code d'Incitation aux Investissements :
 - * Les incitations communes.
 - * Les incitations au titre de l'exportation.
 - ° Exportation totale.
 - ° Opérations d'exportation.
 - * Les incitations au titre du développement régional.
 - * Les incitations au titre du développement agricole.
 - * Les incitations diverses : investissement de soutien, les nouveaux promoteurs, la protection de l'environnement, l'artisanat...
- Les avantages fiscaux accordés aux véhicules de transport public des personnes (taxi - louage et transport rural).
- Le suivi des avantages fiscaux et financiers.
- L'accord d'association Tuniso-Union Européenne.
- La zone du libre échange entre les pays de la Ligue Arabe.
- L'organisation de la Direction Générale des Avantages Fiscaux et Financiers.

11) Direction de la Gestion des Moyens Humains :

- Statut général de la fonction publique : recrutement, avancement, promotion, congés, discipline, positions et cessation définitive des fonctions.
- Statut particulier des personnels du corps du Ministère des Finances.
- Rôle et organisation de la Direction de la Gestion des Moyens Humains.
- La formation continue.
- Le contentieux administratif.

12) Direction des Affaires Financières, des Equipements et du Matériel :

- Préparation du budget du département.
- Ordonnateur principal et ordonnateur secondaire.
- Délégation et transfert de crédits.
- Exécution de la dépense publique (T I, T II, fonds spéciaux et fonds de concours).
- Contrôle des dépenses publiques.
- Suivi de l'exécution du budget.
- Marchés publics (passation - exécution et contrôle).

II - Programme de l'épreuve d'organisation politique de la Tunisie :

- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire,
- Les structures constitutionnelles.

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 26 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt et un (21).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 26 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrateurs publics,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 6 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 19 octobre 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux (spécialité : génie électrique).

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 19 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 6 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 19 octobre 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à (6).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 19 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999 fixant le statut particulier aux corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs est ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus et titulaires :

1) du diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent (spécialité technique de traitement automatique des données),

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau sus-mentionné.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années suivant cette inscription. A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le premier janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des finances. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,

- la date et le lieu du déroulement de l'épreuve d'admissibilité,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser, par lettre recommandée, un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

A) Lors du dépôt de la candidature :

1) une demande de candidature,

2) une photocopie de la carte d'identité nationale,

3) une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que les signatures soient légalisées et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

B) Après l'admissibilité au concours :

Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment :

1) un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum,

2) un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

3) un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre des finances.

Art. 6. - Le concours susvisé comporte une épreuve écrite pour l'admissibilité et deux épreuves, écrite et orale, pour l'admission :

A) Epreuve d'admissibilité :

- épreuve de culture générale.

B) Epreuves d'admission :

- épreuve écrite d'ordre technique,

- épreuve orale sur une question portant sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique annexé au présent arrêté, suivie d'une discussion avec les membres du jury. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués aux épreuves écrites et orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
A) Epreuve d'admissibilité		
- épreuve écrite de culture générale	2 heures	(1)
B) Epreuves d'admission		
- épreuve écrite d'ordre technique	3 heures	(3)
- épreuve orale		(1)
- préparation	15 mn	
- exposé	15 mn	
- discussion	15 mn	

Art. 7. - L'épreuve de culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe. Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 8. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu dix (10) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de épreuves d'admission.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 14. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des finances.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe pour le recrutement de programmeurs sont arrêtées par le ministre des finances.

Art. 18. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défailants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale de candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs

1) Culture générale :

- organisation politique et administrative de la Tunisie,
- statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

2) Epreuve d'ordre technique :

- structure des ordinateurs,
- algorithmique et principes de programmation,
- programmation structurée,
- langages de programmation,
- structures de données et gestion des fichiers.

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999 fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 19 octobre 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à (2).

Art. 3. - la date de clôture du registre d'inscription est fixée au 19 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 août 2001, fixant les modalités d'organisation d'un concours interne sur épreuves pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 19 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à (5).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 19 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le statut particulier applicable au personnel de la manufacture des tabacs de Kairouan,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 11 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 11 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le statut particulier applicable au personnel de la manufacture des tabacs de Kairouan.

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 13 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique selon les spécialités et les vacances déterminées comme suit :

- préparations générales : 7
- confection des cigarettes : 10
- paquetage : 9
- fluides : 3
- génie civil : 3
- mécanique auto et mécanique générale : 6
- gestion de la production : 8
- laboratoire : 2
- statistique et traitement des données : 2
- sécurité : 4.

Art. 2. - Le nombre total des postes à pourvoir est fixé à cinquante quatre (54).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 13 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 26 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 26 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 26 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à (18).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 26 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'agent de constatation des services financiers.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999 fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'agent de constatation des services financiers est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des finances.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours,

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux agents d'accueil des services financiers titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de la direction générale à laquelle appartient le candidat.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des finances sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve d'organisation politique de la Tunisie.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	2
2) Epreuve d'organisation politique de la Tunisie	2 heures	1

Art. 9. - L'épreuve d'organisation politique de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des finances.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours interne au grade d'agent de constatation des services financiers .

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

1) Contrôle Général des Finances :

- Le Contrôle Général des Finances : son rôle et ses attributions parmi les organes de contrôle opérant en matière de finances publiques .
- L'organisation et le fonctionnement du Contrôle Général des Finances .
- Les relations du Contrôle Général des Finances avec le Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier .
- Le rôle du Secrétariat du Contrôle Général des Finances .

2) Direction Générale du Trésor :

- Fixation des prévisions de l'équilibre du budget de l'Etat .
- Suivi de l'exécution de l'équilibre du budget de l'Etat .
- Gestion des liquidités du Trésor Public .
- Emission et remboursement des titres de l'Etat sur le marché financier intérieur .
- Elaboration des conventions de prêts extérieurs conclues par l'Etat et suivi des tirages afférents à ces emprunts .
- Remboursement de la dette publique extérieure .
- Octroi de la garantie de l'Etat et suivi des tirages et des remboursements des prêts garantis par l'Etat .
- Octroi de prêts et avances du Trésor et des prêts accordés dans le cadre du budget de l'Etat et suivi de leur recouvrement .

3) Comité Général de l'Administration du Budget de l'Etat :

Direction Générale des Dépenses de Fonctionnement :

Direction Générale des Dépenses de Capital :

- La loi organique du budget .
- La définition du budget et les principes budgétaires .
- Le calendrier de la préparation du budget de l'Etat .
- Les méthodes d'évaluation des prévisions des dépenses budgétaires .
- Le vote du budget de l'Etat .
- Les agents chargés de l'exécution du budget de l'Etat .
- La phase administrative et la phase comptable de l'exécution du budget de l'Etat .
- Les modalités d'ouverture des crédits budgétaires : les décrets et les arrêtés de répartition .

- L'analyse et le commentaire d'un budget d'un département ou de budgets de plusieurs départements (cas pratique).
- Les modifications des prévisions budgétaires en cours d'année : modalités, procédures et approbation.
- Le rôle du système "ADEB" dans l'exécution des opérations de dépenses et le suivi d'exécution des dépenses.
- Les contrôles administratifs de l'exécution du budget.
- Le contrôle juridictionnel de l'exécution du budget (la Cour des Comptes et la Cour de Discipline Financière).
- La définition des fonds du Trésor et les caractéristiques des recettes et des dépenses de ces fonds.
- Les modalités d'élaboration, d'approbation et d'exécution des budgets des établissements publics administratifs.

4) Direction Générale du Financement :

- Le rôle et l'organisation de la Direction Générale du Financement.
- Le système bancaire en Tunisie.
- Le financement de l'agriculture en Tunisie : moyens et structures de financement.
- Le financement de l'habitat en Tunisie : moyens et structures de financement.
- Le marché financier en Tunisie : le Conseil du Marché Financier, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunisie, la Société Interprofessionnelle de Compensation et de Dépôt des Valeurs Mobilières, les intermédiaires en bourse.

5) Direction Générale des Participations :

- L'organisation interne de la Direction Générale des Participations.
- La définition de l'entreprise publique.
- Les obligations mises à la charge des entreprises et établissements publics.
- Les missions des contrôleurs d'Etat.
- La politique de privatisation en Tunisie.

6) Le Comité Général des Assurances :

- Le marché des assurances en Tunisie : organisation et activité.
- L'importance du service d'assurance dans la vie des individus et des entreprises.
- Le rôle de l'assurance dans le développement des secteurs économiques et dans la mobilisation de l'épargne.
- Le contrôle des entreprises d'assurance : moyens et objectifs.

7) La Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscale :

- 1/ Impôt sur le revenu des personnes physiques et Impôt sur les sociétés :
 - Impôt sur le revenu des personnes physiques :

- * personnes imposables.
 - * personnes exonérées.
 - * revenus imposables.
 - * détermination du revenu net pour chaque catégorie de revenu.
 - * détermination du revenu net global soumis à l'impôt.
 - * taux de l'impôt.
 - * détermination du revenu forfaitaire sur la base des éléments du train de vie.
 - * régime forfaitaire d'imposition.
- Impôt sur les sociétés :
 - * champ d'application.
 - * exonération.
 - * détermination du bénéfice imposable.
 - * taux.
- Lieu d'imposition en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés.
 - Modalités de paiement.
- 2/ Taxe sur la valeur ajoutée :
- Champ d'application.
 - Détermination de la base imposable.
 - Conditions de la déduction de la T.V.A.
 - Fait générateur.
 - Taux.
 - Régime suspensif.
 - Restitution de la T.V.A.
- 3/ Droit de consommation.
- 4/ Droits d'enregistrement et de timbre :
- Droits d'enregistrement.
 - Droits de timbre.
- 5/ Autres droits et taxes :
- La taxe unique de compensation sur les transports routiers.
 - La taxe de circulation.
 - La taxe sur les véhicules à moteur à huile lourde.
 - La taxe de formation professionnelle.
 - La contribution au FOPROLOS.
 - La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
 - La taxe hôtelière.
 - Les droits d'essai et de garantie des métaux précieux.
- 6/ Obligations, sanctions et contentieux fiscal pour tous impôts et taxes.

8) Direction Générale du Contrôle Fiscal :

a/ Notions de droit commercial :

- Actes de commerce et commerçants.
- Fonds de commerce.
- Droit des sociétés et coopératives.

b/ Principes généraux du contrôle fiscal :

- Le droit de contrôle.
- Les découvertes
- La régularisation des défauts.
- Le contrôle des déclarations.
- Le contrôle des situations comptables.
- La vérification de la comptabilité.

c/ Impôt sur le revenu des personnes physiques et Impôt sur les sociétés :

- Impôt sur le revenu des personnes physiques :
 - * personnes imposables.
 - * personnes exonérées.
 - * revenus imposables.
 - * détermination du revenu net pour chaque catégorie de revenu.
 - * détermination du revenu net global soumis à l'impôt.
 - * taux de l'impôt.
 - * détermination du revenu forfaitaire sur la base des éléments du train de vie.
 - * régime forfaitaire d'imposition.
- Impôt sur les sociétés :
 - * champ d'application.
 - * exonération.
 - * détermination du bénéfice imposable.
 - * taux.
- Lieu d'imposition en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés.
- Modalités de payement.

d/ Taxe sur la valeur ajoutée :

- Champ d'application.
- Détermination de la base imposable.
- Conditions de la déduction de la T.V.A.
- Fait générateur.
- Taux.
- Régime suspensif.
- Restitution de la T.V.A.

e/ Droit de consommation.

f/ Droits d'enregistrement et de timbre :

- Droits d'enregistrement.
- Droits de timbre.

g/ Autres droits et taxes :

- La taxe unique de compensation sur les transports routiers.
- La taxe de circulation.
- La taxe sur les véhicules à moteur à huile lourde.
- La taxe de formation professionnelle.
- La contribution au FOPROLOS.
- La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
- La taxe hôtelière.
- Les droits d'essai et de garantie des métaux précieux.

h/ Obligations, sanctions et contentieux fiscal pour tous impôts et taxes.

i/ Les registres et les documents comptables concernant les contribuables soumis :

- * au régime forfaitaire.
- * au régime réel simplifié.
- * au régime réel.

j/ L'organisation de la Direction Générale du Contrôle Fiscal.

9) Direction Générale de la Comptabilité Publique :

- Les principes généraux de la comptabilité publique.
- Les intervenants dans l'exécution des opérations financières de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des postes diplomatiques et consulaires à l'Etranger :
 - * Les ordonnateurs : attributions et responsabilité.
 - * Les comptables publics : attributions et responsabilité.
- Le principe de séparation entre les fonctions d'ordonnateur et de comptable public.
- Les principes généraux régissant l'exécution des opérations budgétaires :
 - * L'exécution des opérations de dépense :
 - a - phase administrative.
 - b - phase comptable.
 - c - contentieux.
 - * Les exceptions au principe :
 - a - Les avances autorisées effectuées par le comptable public.
 - b - L'institution des régies d'avances.
 - c - L'exécution des dépenses des postes diplomatiques et consulaires à l'Etranger.

- * L'exécution des opérations de recettes :
 - a - La constatation et le recouvrement des créances publiques
 - b - Les poursuites.
 - c - Le contentieux.
- Les opérations de trésorerie.
- Les comptes :
 - a - Comptes à produire par les comptables publics :
 - * La comptabilité de l'Etat.
 - * La comptabilité des établissements publics et des collectivités publiques locales.
 - * Les comptes de gestion.
 - * Les comptes financiers.
 - b - La tenue des comptes de dépôts et gestion des fonds spéciaux.
 - c - La tenue du compte courant du Trésor à la Banque Centrale de Tunisie et du compte de chèques postaux du Trésorier Général de Tunisie.
- Le contrôle de la comptabilité de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des postes diplomatiques et consulaires à l'Etranger.

10) Direction Générale des Avantages Fiscaux et Financiers :

- Les avantages fiscaux et financiers accordés dans le cadre du Code d'Incitation aux Investissements :
 - * Les incitations communes.
 - * Les incitations au titre de l'exportation.
 - ° Exportation totale.
 - ° Opérations d'exportation.
 - * Les incitations au titre du développement régional.
 - * Les incitations au titre du développement agricole.
 - * Les incitations diverses : investissement de soutien, les nouveaux promoteurs, la protection de l'environnement, l'artisanat...
- Les avantages fiscaux accordés aux véhicules de transport public des personnes (taxi - louage et transport rural).
- Le suivi des avantages fiscaux et financiers.
- L'accord d'association Tuniso-Union Européenne.
- La zone du libre échange entre les pays de la Ligue Arabe.
- L'organisation de la Direction Générale des Avantages Fiscaux et Financiers.

11) Direction de la Gestion des Moyens Humains :

- Statut général de la fonction publique : recrutement, avancement, promotion, congés, discipline, positions et cessation définitive des fonctions.
- Statut particulier des personnels du corps du Ministère des Finances.
- Rôle et organisation de la Direction de la Gestion des Moyens Humains.
- La formation continue.
- Le contentieux administratif.

12) Direction des Affaires Financières, des Equipements et du Matériel :

- Préparation du budget du département.
- Ordonnateur principal et ordonnateur secondaire.
- Délégation et transfert de crédits.
- Exécution de la dépense publique (T I, T II, fonds spéciaux et fonds de concours).
- Contrôle des dépenses publiques.
- Suivi de l'exécution du budget.
- Marchés publics (passation - exécution et contrôle).

II - Programme de l'épreuve d'organisation politique de la Tunisie :

- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire,
- Les structures constitutionnelles.

Arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'agent de constatation des services financiers au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'agent de constatation des services financiers.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 26 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'agent de constatation des services financiers.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 26 septembre 2003.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 6 août 2003, fixant les critères d'éligibilité au statut d'unité de recherche dans les établissements publics relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des personnels des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent tout leur capital directement, telle que modifiée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et complétée par la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 90-2185 du 31 décembre 1990, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, fixant l'organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche, tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique.

Arrête :

Article premier. - Les critères d'éligibilité au statut d'unité de recherche dans les établissements publics relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, sont fixés conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2. - L'unité de recherche est constituée de quatre chercheurs au moins ayant le grade de professeur universitaire, maître de conférences, maître assistant, assistant, ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur principal ou ingénieur ou grades équivalents et dont deux au moins remplissent les conditions de nomination à la fonction de chef d'unité de recherche.

Néanmoins, et pour le besoins de la constitution préliminaire de l'unité de recherche, un seul chercheur peut remplir les conditions de nomination à la fonction de chef d'unité.

Le cas échéant, un membre au plus de l'unité de recherche, peut être un étudiant inscrit aux études doctorales selon les dispositions de la réglementation relative aux conditions d'obtention des diplômes nationaux ou un chercheur contractuel à plein temps titulaire d'un diplôme d'études supérieures sanctionnant quatre années d'études au moins après le baccalauréat.

Art. 3. - L'unité de recherche est créée par décision du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire après avis du chef de l'établissement et des structures consultatives concernées pour une période de trois ans renouvelable.

Art. 4. - Le chef d'unité de recherche est nommé par décision du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sur proposition du chef de l'établissement, parmi les membres de l'unité de recherche ayant le grade de professeur universitaire, maître de conférences, maître assistant, assistant, ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur principal ou ingénieur ou grades équivalents et une ancienneté de cinq ans au minimum dans des travaux de recherche.

Art. 5. - Pour l'accomplissement de ses missions, il est alloué à l'unité de recherche les crédits et les ressources humaines appropriés fixés par le chef de l'établissement en concertation avec les structures consultatives concernées.

Sont également allouées à l'unité de recherche, les ressources perçues par l'institution et provenant de sa participation à l'exécution des appels d'offres de programmes de recherche nationaux ou internationaux ainsi que celles découlant de conventions et de contrats établis entre l'établissement dont elle relève et des établissements publics ou privés pour la réalisation d'études, d'enquêtes et d'expertises ou autres prestations de services.

Art. 6. - Le chef d'unité de recherche veille à la bonne marche de l'unité de recherche et il est tenu de présenter à l'autorité de tutelle un rapport annuel des activités de l'unité de recherche conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 7. - L'activité de l'unité de recherche fait obligatoirement l'objet d'une évaluation initiale par les services spécialisés du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour s'assurer de la conformité du programme de l'unité de recherche aux priorités du secteur. Les résultats de cette évaluation seront soumis pour approbation au comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique.

De même, les services concernés du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, en collaboration avec le secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie, assureront annuellement une évaluation de la réalisation des programmes de recherche approuvés, et ce, à la lumière du rapport annuel établi par l'unité.

A la fin de la période de trois ans et en cas de besoin, le comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique assurera une évaluation globale de l'activité de l'unité à la lumière de laquelle sera décidée soit la confirmation de l'unité, soit sa dissolution, soit sa promotion au statut de laboratoire de recherche, et ce conformément aux dispositions du décret susvisé n° 97-939 du 19 mai 1997.

Art. 8. - L'unité de recherche peut être dissoute par décision du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire après avis des structures consultatives et du chef de l'établissement qui procède à la réaffectation du personnel, des fonds et des équipements au sein des services de l'établissement.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 août 2003.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 7 août 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.

Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu l'arrêté du 22 août 1994, portant organisation du concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine aux facultés de médecine, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 1996,

Vu la convention du 28 mars 1998, relative à l'organisation du concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine au profit du gouvernement Mauritanien, conclue entre la République Tunisienne et la République Islamique de Mauritanie,

Sur proposition des autorisés mauritaniennes,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier. – Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis, le 2 décembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 22 août 1994, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 1996.

Art. 2. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Anesthésie réanimation	2 postes dont un pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa
Chirurgie générale	2 postes
Orthopédie et traumatologie	2 postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul
Anatomie	1 poste
O.R.L.	1 poste
Immunologie	1 poste
Médecine préventive et communautaire	1 poste
Gynécologie obstétrique	1 poste
Radio-diagnostic	2 postes
Urologie	1 poste
Chirurgie carcinologique	1 poste
Pédiatrie	1 poste
Pneumologie	1 poste

Cardiologie	1 poste
Anatomie et cytologie pathologiques	1 poste
Gastro-entérologie	1 poste
Histo-embryologie	1 poste
Médecine interne	1 poste
Psychiatrie	1 poste
Rhumatologie	1 poste
Endocrinologie	1 poste
Médecine légale	1 poste
Chirurgie cardio-vasculaire	1 poste
Ophthamologie	1 poste
Pharmacologie	1 poste
Néphrologie	1 poste
Chirurgie plastique et réparatrice	1 poste

Art. 3. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

O.R.L.	1 poste
Parasitologie	1 poste
Réanimation médicale	1 poste
Orthopédie et traumatologie	1 poste
Microbiologie	1 poste
Neurologie	1 poste
Physiologie	1 poste
Pédiatrie	1 poste
Cardiologie	1 poste
Anesthésie réanimation	1 poste

Art. 4. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Gynécologie-obstétrique	1 poste
Anesthésie réanimation	1 poste
Pneumologie	1 poste
Chirurgie générale	1 poste
Dermatologie	1 poste
Médecine préventive et communautaire	1 poste
Réanimation médicale	1 poste
Rhumatologie	1 poste
Psychiatrie	1 poste
Chirurgie pédiatrique	1 poste

Art. 5. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Psychiatrie	1 poste
Chirurgie générale	1 poste
Chirurgie neurologique	1 poste
Cardiologie	1 poste
Anatomie	1 poste
Ophtalmologie	1 poste
Maladies infectieuses	1 poste
Pédiatrie option Néo-Natologie	1 poste
Néphrologie	1 poste
O.R.L	1 poste

Art. 6. - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

Anesthésie réanimation	1 poste
Maladie infectieuses	1 poste
Cardiologie	1 poste
Chirurgie vasculaire périphérique	1 poste
O.R.L	1 poste
Médecine nucléaire	1 poste
Chirurgie générale	1 poste

Art. 7. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense nationale que les candidats appartenant aux carrières militaires.

Art. 8. - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires de la République Islamique de Mauritanie, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

Chirurgie générale	1 poste
Gynécologie-obstétrique	1 poste

Art. 9. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre des centres hospitalo-universitaires de Mauritanie que les candidats de nationalité mauritanienne.

Art. 10. - Le registre d'inscription est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 3 novembre 2003.

Tunis, le 7 août 2003.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la
technologie*

Sadok Chaâbane

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 7 août 2003, portant modification de l'arrêté du 12 août 1991, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine.

Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 12 août 1991, portant organisation du concours de recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine, tel que modifié par les arrêtés des 23 mai 1992, 23 août 1993, 22 août 1994 et 22 juillet 1996.

Arrêtent :

Article unique. - L'article 6 (nouveau) de l'arrêté du 12 août 1991 sus-indiqué est modifié ainsi qu'il suit :

Article 6. (nouveau). - Le concours ne peut être ouvert que dans les spécialités suivantes :

- cardiologie, carcinologie médicale, dermatologie, endocrinologie, gastro-entérologie, médecine interne, médecine physique et réadaptation fonctionnelle, maladies infectieuses, néphrologie, neurologie, nutrition, pédiatrie, pédiatrie (option néonatalogie), pneumologie, rhumatologie, réanimation médicale, anesthésie réanimation, chirurgie générale, chirurgie pédiatrique, chirurgie neurologique, chirurgie thoracique, chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie vasculaire périphérique, chirurgie carcinologique, chirurgie plastique et réparatrice, gynécologie-obstétrique, orthopédie et traumatologie, O.R.L, ophtalmologie, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, urologie, anatomie, anatomie et cytologie pathologiques, biochimie, biophysique et médecine nucléaire, génétique, hématologie clinique, hématologie biologique, histo-embryologie, immunologie, médecine légale, médecine de travail, médecine préventive et communautaire, microbiologie, radio-diagnostic, radiothérapie, pharmacologie, physiologie, parasitologie, psychiatrie et pédopsychiatrie.

Tunis, le 7 août 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 7 août 2003, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.

Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 12 août 1991, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine, tel que modifié par les arrêtés des 23 mai 1992, 23 août 1993, 22 août 1994, 22 juillet 1996 et l'arrêté du 7 août 2003,

Vu la convention du 31 mai 2002, relative à l'organisation du concours de recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine au profit du gouvernement Mauritanien, conclue entre la République Tunisienne et la République Islamique de Mauritanie,

Sur proposition des autorisés mauritaniennes,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier. – Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis, le 7 octobre 2003 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 1991, tel que modifié par les arrêtés des 23 mai 1992, 23 août 1993, 22 août 1994, 22 juillet 1996 et l'arrêté du 7 août 2003.

Art. 2. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Orthopédie et traumatologie	3 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital de Nabeul)
Chirurgie générale	3 postes
Urologie	2 postes

Gastro-entérologie	2 postes
Anesthésie réanimation	4 postes
Anatomie et cytologie pathologiques	2 postes
Cardiologie	3 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital de Menzel Bourguiba)
Gynécologie-obstétrique	4 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital de Nabeul et 1 pour les besoins de l'hôpital de Bizerte)
Chirurgie neurologique	1 poste
Immunologie	1 poste
Pédiatrie	3 postes
Ophthalmologie	2 postes
Pharmacologie	1 poste
Pneumologie	2 postes
Hématologie clinique	1 poste
Radio-diagnostic	4 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa)
Biochimie	1 poste
O.R.L	3 postes
Néphrologie	1 poste
Chirurgie pédiatrique	2 postes
Pédiatrie option néo-natologie	2 postes
Médecine physique et réadaptation fonctionnelle	1 poste
Maladies infectieuses	1 poste
Pédo-psychiatrie	1 poste
Dermatologie	1 poste
Neurologie	2 postes
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	1 poste
Réanimation médicale	2 postes
Médecine interne	3 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa)
Psychiatrie	2 postes
Chirurgie cardio-vasculaire	1 poste
Endocrinologie	1 poste
Chirurgie plastique et réparatrice	1 poste
Microbiologie	1 poste
Médecine préventive et communautaire	1 poste
Rhumatologie	1 poste (pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa)

Art. 3. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Pédiatrie	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Kairouan)
Médecine physique et réadaptation fonctionnelle	1 poste
Endocrinologie	1 poste
Anesthésie réanimation	2 postes
Médecine interne	1 poste
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	1 poste
Urologie	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Kairouan)
Médecine préventive et communautaire	1 poste
Psychiatrie	1 poste
Histo-embryologie	1 poste
Chirurgie générale	1 poste
Physiologie	1 poste
Anatomie et cytologie pathologiques	1 poste
Carcinologie médicale	1 poste
Orthopédie et traumatologie	1 poste
Ophtalmologie	1 poste
Gynécologie obstétrique	1 poste
Gastro-entérologie	1 poste
Médecine du travail	1 poste
Dermatologie	1 poste

Art. 4. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Microbiologie	1 poste
Histo-embryologie	1 poste
Pharmacologie	1 poste
Endocrinologie	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Chirurgie générale	2 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Ophtalmologie	1 poste
Cardiologie	1 poste
Pédiatrie	1 poste
Gynécologie-obstétrique	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Médecine du travail	1 poste
Urologie	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)

Rhumatologie	1 poste
Réanimation médicale	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Radio-diagnostic	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Pneumologie	1 poste
Orthopédie et traumatologie	1 poste
Psychiatrie	1 poste
O.R.L	1 poste
Anesthésie réanimation	1 poste

Art. 5. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Chirurgie générale	1 poste
Orthopédie et traumatologie	1 poste
Anesthésie réanimation	2 postes
Radio-diagnostic	1 poste
Cardiologie	2 postes
Anatomie et cytologie pathologiques	1 poste
Gynécologie-obstétrique	1 poste
Pédiatrie	1 poste
Urologie	1 poste
Psychiatrie	1 poste
Microbiologie	1 poste
Médecine physique et réadaptation fonctionnelle	1 poste
O.R.L	1 poste
Gastro-entérologie	1 poste
Pneumologie	1 poste
Physiologie	1 poste
Hématologie clinique	1 poste
Pédiatrie option néo-natologie	1 poste
Endocrinologie	1 poste
Carcinologie médicale	1 poste
Neurologie	1 poste
Pharmacologie	1 poste

Art. 6. - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

Chirurgie thoracique	1 poste
Néphrologie	1 poste
Gynécologie obstétrique	1 poste
Anatomie et cytologie pathologiques	1 poste
Anesthésie-réanimation	2 postes

Art. 7. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense nationale que les candidats appartenant aux carrières militaires.

Art. 8. - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires de la République Islamique de Mauritanie, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

Ophtalmologie 1 poste

Art. 9. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre des centres hospitalo-universitaires de Mauritanie que les candidats de nationalité mauritanienne.

Art. 10. - Le registre d'inscription est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 8 septembre 2003.

Tunis, le 7 août 2003.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la
technologie*

Sadok Chaâbane

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2003-1676 du 11 août 2003, modifiant et complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment ses articles 1, 2, 3 et 27, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-519 du 27 février 2002,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie, de la culture, de la jeunesse et des loisirs et des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier : Est abrogé, le titre fixé par le point 8 de la liste des activités annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé et remplacé par ce qui suit :

- L'animation des jeunes, les loisirs et l'encadrement de l'enfance.

Art. 2. - Il est ajouté aux activités des services fixées par le paragraphe III de la liste des activités relevant des secteurs prévue par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 les activités suivantes fixées par les points suivants

*** Point 2 - les communications :**

- Centres publics d'internet

- Centres d'appel

*** Point 7 - les activités de production et d'industries culturelles :**

- création d'entreprises de théâtre.

*** Point 8 - l'animation des jeunes, les loisirs et l'encadrement de l'enfance :**

- Carnaval,

- Cirque.

- Publicité et sponsoring dans les projets des loisirs,

- Parcs de loisirs.

*** Point 16 - autres services dont :**

- Plateforme de sous-traitance,

- Conseiller fiscal,

- Assistance comptable,

- Bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale,

- Bureaux de conseillers pour l'emploi indépendant et assistance aux promoteurs,

- Activité des bureaux de suivi et d'assistance pour le recouvrement des dettes des petites entreprises.

Art. 3. - Il est ajouté aux activités prévues au paragraphe 2 de l'article 4 du décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé les activités suivantes :

- Centres publics d'internet,

- Carnaval,

- Cirque,

- Publicité et sponsoring dans les projets des loisirs.

Art. 4. - Sont soumises aux dispositions de l'article 5 du décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé, les activités suivantes :

- Publicité et sponsoring dans les projets des loisirs,

- Parcs de loisirs,

- Création d'entreprises de théâtre.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie, de la culture, de la jeunesse et des loisirs, du développement et de la coopération internationale et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1677 du 11 août 2003 modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l'office du thermalisme, telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment ses articles 23, 24, 26 et 49, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-655 du 20 septembre 1975, portant organisation de l'office du thermalisme, tel que modifié par le décret n° 91-597 du 30 avril 1991,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant révision des textes réglementaires régissant le fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret 99-485 du 1^{er} mars 1999,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1^{er}, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-519 du 27 février 2002 et le décret n° 2003-1676 du 11 août 2003,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-136 du 28 janvier 2002,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-1363 du 11 juin 2002,

Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1538 du 2 juillet 2003,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1080 du 5 mai 2003,

Vu l'avis des ministres des finances, de la culture, de la jeunesse et des loisirs, de l'industrie et de l'énergie, des technologies de la communication et du transport et de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'avis du tribunal Administratif.

Décète :

Article premier : Il est ajouté aux activités de services liés aux communications fixés par la liste prévue par l'article 2 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé l'activité suivante :

- Centres publics d'internet.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 5 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé et remplacées par ce qui suit :

Article 5 (nouveau). - Les investissements réalisés dans les activités d'hébergement, d'animation touristique et du thermalisme et implantés dans les régions à vocation touristique fixées par l'annexe 2 du décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, bénéficient des avantages prévus par les articles 23, 24 et 25 du code d'incitation aux investissements.

Art. 3. - Sont modifiées, les dispositions de l'article 6 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé comme suit :

Article 6 (nouveau) : Les investissements réalisés dans les activités d'hébergement, d'animation touristique et du thermalisme et implantés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par l'annexe 2 du décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement (le reste sans changement).

Art. 4. - Les investissements réalisés dans des activités du thermalisme bénéficient des dispositions des articles 5 (nouveau) et 6 (nouveau) du présent décret, et ce, pour la période du dixième plan.

Art. 5. - Est ajouté au décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé l'article 6 (ter) dont les dispositions sont comme suit :

Article 6 (ter). - Les investissements réalisés dans les activités fixées par la liste annexée au présent décret et implantés dans les zones d'encouragement au développement régional prévues par les annexes n° 1, 1 bis,

et n° 2 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional bénéficient des avantages prévus par les articles 23 et 25 du code d'incitation aux investissements et de la prime d'investissement prévue à l'alinéa premier de l'article 24 du code d'incitation aux investissements fixées à 8% du coût du projet hors coût du terrain.

Art. 6. - Sont modifiées, les dispositions de l'alinéa premier de l'article 7 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé comme suit :

Les primes d'investissements, telles que fixées par les articles 3, 4, 6 (nouveau), 6 (bis) et 6 (ter) du présent décret, sont octroyées... (le reste sans changement).

Art. 7. - Il est ajouté à la composition de la commission concernée par les activités des industries manufacturières, des services et de l'artisanat prévue par l'article 7 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé, un membre représentant le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, et à la composition de la commission concernée par le tourisme, prévue par l'article 7 susmentionné, un membre représentant l'office du thermalisme.

Art. 8. - Il est ajouté un dernier paragraphe à l'article 9 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé : l'office du thermalisme pour les activités du thermalisme.

Art. 9. - Les primes d'investissement telles que fixées par l'article 6 (ter) du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle créé par la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973 et celles fixées par l'article 6 (nouveau) du présent décret sont imputées sur les ressources de l'office du thermalisme.

Art. 10. - Il est ajouté un dernier paragraphe à l'article 11 du décret 94-539 du 10 mars 1994 susvisé dont la teneur est comme suit :

Sont inscrits à cet effet au profit de l'office du thermalisme dans le cadre du titre 2 du budget de l'Etat.

Art. 11. - Les ministres des finances, de la culture, de la jeunesse et des loisirs, de l'industrie et de l'énergie, des technologies de la communication et du transport, du développement et de la coopération internationale et la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE N° 1

*** Services liés à la culture :**

- Création d'entreprises de théâtre.

*** Services liés aux loisirs :**

- Parcs des loisirs pour la famille et l'enfant,

- Centres de résidence et de camping,

- Parcs des loisirs.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2003-1678 du 4 août 2003, modifiant le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991 portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997, et la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, et notamment ses articles 1 et 2,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, tel que modifié par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995 et modifié et complété par le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 6, 9, 21 et 22 du décret susvisé n° 91-104 du 21 janvier 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau) - L'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles comprend des services centraux formés d'un secrétariat général, de trois directions et d'une sous-direction commune et des services régionaux dénommés pôles régionaux de recherche développement agricole dont l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

1- Le secrétariat général :

Le secrétariat général assure, sous l'autorité du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, la coordination, le suivi et le contrôle de l'ensemble des services de l'institution et notamment des services chargés de la gestion des ressources humaines, financières et du matériel.

Il est chargé également :

- d'appuyer le travail des différents services et suivre leurs interventions et leur fonctionnement.

- de contrôler la gestion des moyens de travail et leur utilisation optimale,

- de suivre la gestion administrative et financière des instituts et des établissements de l'enseignement supérieur et de recherche agricoles qui relèvent de l'institution,

- de la gestion des affaires juridiques et du contentieux de l'institution et des établissements qui en relèvent,

- de l'étude des affaires et des dossiers qui lui sont confiés par le président de l'institution.

Le secrétaire général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, parmi les agents qui justifient des conditions de nomination dans la fonction de directeur d'administration centrale telles que prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Le secrétaire général de l'institution bénéficie à ce titre des avantages et indemnités d'un directeur d'administration centrale.

Toutefois, le secrétaire général de l'institution peut bénéficier des mêmes indemnités et avantages alloués à un directeur général d'administration centrale s'il remplit les conditions générales de nomination à cet emploi, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Sont directement rattachées au secrétariat général, la direction des services communs, la direction des technologies du traitement de l'information et de la communication et la sous-direction du contrôle de gestion.

a) La direction des services communs de l'institution, chargée :

- de la gestion des affaires administratives.

- de la gestion des affaires financières et du matériel.

La direction des services communs de l'institution comprend deux sous-directions :

1- La sous-direction des affaires administratives, chargée :

- de la gestion du personnel fonctionnaire et ouvrier,

- de l'application du statut général de la fonction publique ainsi que des statuts particuliers,

- de l'organisation des concours de recrutement et de promotion.

La sous-direction des affaires administratives comprend deux services :

- le service du personnel de l'enseignement et de la recherche,

- le service du personnel administratif, technique et ouvrier.

2- La sous-direction des affaires financières et du matériel, chargée :

- de la préparation et la présentation des budgets de fonctionnement et d'équipement de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et le suivi de la préparation des budgets des établissements qui en relèvent,

- de l'exécution des dépenses ordinaires et des dépenses d'investissements dont le président de l'institution est l'ordonnateur,

- de la tenue de la comptabilité des crédits d'engagement et de paiement de l'institution,

- de la maintenance et l'entretien des bâtiments et du matériel dépendant de l'institution.

Cette sous-direction assure, en outre, le secrétariat de la commission des marchés de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

La sous-direction des affaires financières et du matériel comprend deux services :

- le service du budget, de la comptabilité et des paiements,

- le service des bâtiments et du matériel.

b) La direction des technologies du traitement de l'information et de la communication, chargée :

- de la mise en place, dans le cadre du réseau informatique et de la communication qui comprend les établissements et les centres de recherche et de l'enseignement supérieur agricoles concernés, des systèmes d'information permettant la maîtrise, la conservation et l'échange des données en réseau.

- de la contribution à la conception des expérimentations ainsi que du traitement informatique de leurs résultats,

- d'assurer la bonne utilisation et la maintenance des matériels et logiciels informatiques,

- de fournir les services internet et intranet et d'assurer la gestion des réseaux informatiques et de communications,

- de superviser et suivre tous les plans et toutes les actions informatiques au niveau des établissements de recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Elle comprend deux sous-directions :

1- La sous-direction des systèmes d'information, chargée :

- d'établir des bases pour les données intéressant les programmes de recherche agricole et les résultats obtenus,

- de diffuser et d'échanger ces données entre les établissements de recherche et les organismes de développement agricole, d'une part, et les centres et organismes internationaux de recherche et de développement agricole, d'autre part,

- de la mise en place de programmes et supports informatiques pour la formation à distance qui concernent les établissements de l'enseignement supérieur agricole et les organismes de développement.

2- La sous-direction des réseaux et technologies de communication, chargée :

- d'assurer la gestion des réseaux informatiques internet et intranet,

- superviser les plans et les activités informatiques au niveau des établissements,

- d'assurer la veille technologique pour l'internet et l'intranet et la communication,

- d'assurer l'exploitation optimale des supports et logiciels informatiques ainsi que leur maintenance.

c) La sous-direction du contrôle de gestion, chargée :

- du contrôle, de l'assistance et du suivi des instituts et des écoles relevant de l'institution en matière de gestion,

- de la tenue d'une comptabilité analytique des activités de recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

- de l'analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations, en vue d'en expliquer les causes et de provoquer les mesures correctives opportunes,

- et d'une façon générale, de contribuer à la conception et la mise en place, en relation avec les directions et les établissements concernés, des mécanismes adéquats permettant l'instauration d'un système de gestion par objectifs.

La sous-direction du contrôle de gestion comprend deux services :

- le service de la comptabilité analytique,

- le service de l'analyse des résultats.

2- La direction des affaires pédagogique, chargée :

- de la coordination scientifique et pédagogique entre les établissements d'enseignement supérieur agricole,

- de la réalisation des études relatives à la promotion des activités de formation,

- de la mise en œuvre des réformes nécessaires des programmes et méthodes d'enseignement supérieur agricole,

- du suivi et de l'évaluation des programmes et méthodes d'enseignement appliqués dans les différents instituts et écoles supérieures agricoles.

Elle comprend deux sous-directions :

a) la sous-direction des études et de la réforme des programmes d'enseignement, chargée :

- de préparer les études concernant l'activité de formation dans les établissements d'enseignement supérieur agricole.

- de contribuer à la mise en application des réformes portant sur les programmes et les méthodes d'enseignement supérieur agricole.

b) la sous-direction du suivi et de l'évaluation des programmes d'enseignement, chargée :

- d'assurer le suivi des programmes et des méthodes appliqués dans les établissements d'enseignement supérieur agricole,

- d'évaluer les programmes et les méthodes d'enseignement supérieur agricole.

3) La direction de la planification, du suivi et de l'évaluation des programmes de recherche, chargée :

- de veiller à la coordination des programmes de recherche entre les différents établissements,

- de mettre en œuvre une programmation et une budgétisation par objectifs des programmes de recherche,

- d'assurer le suivi et l'évaluation des programmes de recherche réalisés.

Elle comprend deux sous-directions :

a) la sous-direction de la planification et de la budgétisation, chargée :

- d'élaborer et mettre en exécution une programmation et une budgétisation par objectifs pour les programmes de recherche agricole.

- d'animer les travaux des commissions des programmes de recherche.

b) la sous-direction du suivi et de l'évaluation, chargée :

- d'assurer le suivi d'exécution des programmes de recherche,

- d'évaluer la réalisation de ces programmes.

4) la direction de la diffusion des innovations et de la liaison entre la recherche et la vulgarisation, chargée :

- de la collecte et l'exploitation des résultats de la recherche en vue de valoriser les acquis scientifiques et techniques,

- de l'établissement de liens avec les structures de vulgarisation.

Elle comprend deux sous-directions :

a) la sous-direction de la documentation et de l'édition, chargée :

- de collecter les documents publiés par les établissements de recherche agricole en vue de les exploiter et les diffuser,

- d'éditer les documents scientifiques, les rapports techniques et les résultats de la recherche agricole.

b) la sous-direction de la liaison recherche vulgarisation, chargée :

- d'assurer la liaison entre les établissements de recherche et d'enseignement supérieur agricoles et la vulgarisation,

- de mettre en œuvre des programmes de collaboration entre les stations de recherche et d'expérimentation d'une part et les stations d'appui et les centres de formation relevant de la vulgarisation agricole d'autre part,

- d'organiser les séminaires techniques en vue de faire connaître et de diffuser les acquis de la recherche agricole.

5) la sous-direction de la coopération internationale, chargée de coordonner et de superviser les programmes de coopération scientifique bilatérale et multilatérale de l'institution et des établissements qui en relèvent.

Article 9 (nouveau) - Le conseil de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles de l'institution est composé comme suit :

Le président :

- le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou son représentant,

Les membres :

- le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,

- deux représentants du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie : un pour l'enseignement supérieur et un pour la recherche scientifique et la technologie,

- le directeur général de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

- les présidents des universités concernées désignés par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- le directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles,

- le directeur général de la production agricole du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

- le directeur général de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

- le directeur général des services vétérinaires du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

- les directeurs des établissements de l'enseignement supérieur et des établissements de recherche agricoles,

- deux personnes désignées par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques parmi les corps du personnel de l'enseignement supérieur agricole et des chercheurs agricoles et de pêche,

- quatre représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,

- un représentant de la chambre d'agriculture du Nord,

- un représentant de la chambre d'agriculture du Centre,

- un représentant de la chambre d'agriculture du Sud,

- un représentant du conseil de l'ordre des ingénieurs.

Les membres du conseil de l'institution sont nommés pour une période de cinq ans par décision du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sur proposition des ministères et des organismes concernés.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Article 21 (nouveau) - Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de l'institution :

1) avant l'appel à la concurrence :

- les projets des cahiers des charges des dossiers relevant de sa compétence et relatifs aux appels d'offres ouverts, aux appels d'offres avec concours et aux consultations,

- les cahiers des termes de références ainsi que les rapports de présélection relatifs aux appels d'offres précédés de présélection.

2) après dépouillement des offres :

- les rapports de dépouillement et les rapports de jury de concours ainsi que les marchés se rapportant à des offres dont la moyenne des montants est inférieure ou égale à :

- trois millions de dinars (3000.000 D) pour les marchés de travaux,

- cinq cent mille dinars (500.000 D) pour les marchés de fournitures de biens et de services,

- cent mille dinars (100.000 D) pour les marchés d'études,

- deux cent mille dinars (200.000 D) pour les marchés de fournitures de biens et services informatiques.

- les projets de contrats de marchés en cas de recours à la passation d'un marché par entente directe non précédés d'une consultation ou en cas d'insertion d'une quelconque modification même partielle d'une ou de plusieurs clauses du projet du marché dont le rapport de dépouillement a été soumis au préalable à l'examen de la commission.

3) au cours et après l'exécution du marché :

- les projets d'avenants relatifs aux marchés relevant de sa compétence sauf si le montant du marché y compris les avenants dépasse le seuil de sa compétence,

- les projets de règlements définitifs des marchés relevant de sa compétence conformément aux modalités et conditions prévues par le paragraphe 3 deuxième tiret de l'article 85 du décret susvisé n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,

- tout problème ou litige relatif à l'élaboration, la passation, l'exécution et le règlement des marchés relevant de sa compétence,

- les avants-métrés estimatifs des travaux réalisés en régie d'un montant inférieur ou égal à trois millions de dinars (3000.000 D).

Article 22 (nouveau) - Les rapports de dépouillement ainsi que les marchés de travaux effectués par l'institution d'un montant supérieur à trois millions de dinars (3000.000D) et inférieur ou égal à cinq millions de dinars (5000.000D) et ceux relatifs aux marchés de fournitures de biens et de services d'un montant supérieur à cinq cent mille dinars (500.000D) et inférieur ou égal à deux millions de dinars (2000.000D) ainsi que les marchés d'études d'un

montant supérieur à cent mille dinars (100.000D) et inférieur ou égal à deux cent mille dinars (200.000D) et les marchés de fournitures de biens et services informatiques d'un montant supérieur à deux cent mille dinars (200.000D) et inférieur ou égal à cinq cent mille dinars (500.000D) et les avants-métrés estimatifs des travaux réalisés en régie d'un montant supérieur à trois millions de dinars (3000.000D) et inférieur ou égal à cinq millions de dinars (5000.000D), les avenants, les dossiers de règlements définitifs et les litiges se rapportant à ces marchés relèvent de la compétence de la commission départementale des marchés instituée par le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 susvisé réglementant les marchés publics conformément aux dispositions de l'article 85 du décret n° 2002-3158 précité.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1679 du 4 août 2003, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalité de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat du Kef, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 25 mars 2003,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 82 S2 Kef, classée dans les zones de sauvegarde, sise à la délégation de Sakiet Sidi Youssef, d'une superficie de 11ha 67ares, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la régularisation de la situation foncière de l'usine de la société maghrébine de fabrication de moteurs thermiques.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1680 du 4 août 2003, portant changement de la vocation de parcelles de terre classées dans les zones de sauvegarde et les autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde de terres agricoles du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sousse consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 30 avril 2003,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est changée, la vocation des parcelles de terres classées dans les zones de sauvegardes et les autres zones agricoles, sises à la délégation d'Enfidha, gouvernorat de Sousse, d'une superficie totale de 197ha 58 ares 30ca, telles qu'elles sont délimitées sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau suivant, et ce, pour la réalisation d'un district industriel :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie		
			Ha	Ares	Ca
1	A(540)	4468	35	61	3
2	B(540)	4468	13	4	66
3	567(partie)	4468	125	31	22
4	A(50) (partie)	14697	12	50	26
5	A(49bis) (partie)	14697	11	11	13

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegardes des terres agricoles du gouvernorat de Sousse, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1681 du 4 août 2003, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Zaouit Ksibet Sousse de la délégation de Sousse Riadh, au gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 1983-1178 du 8 décembre 1983, portant création d'un périmètre public irrigué à Zaouit Ksibet Sousse,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont modifiées, les limites du périmètre public irrigué de Zaouit Ksibet Sousse, et ce, par la soustraction de la parcelle de terre d'une superficie de quatre vingt dix hectares (90 ha) et délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1682 du 4 août 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Aïn Jelloula de la délégation de Oueslatia au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public à Aïn Jelloula de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan, sur une superficie de cent vingt huit hectares (128ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder à une limite de seize hectares (16ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Aïn Jelloula, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent vingt cinq dinars (425 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1683 du 4 août 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Argoub El Maâza de la délégation de Oueslatia au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public à Argoub El Maâza de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan, sur une superficie de quatre vingt trois hectares (83ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder à une limite de treize hectares (13ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Argoub El Maâza, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cents dinars (400 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1684 du 4 août 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Aïn Bidha III de la délégation de Haffouz au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public à Aïn Bidha III de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan, sur une superficie de quatre vingt seize hectares (96ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder à une limite de dix hectares (10ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Aïn Bidha III, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cent dix dinars (510 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1685 du 4 août 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Ouled Nasr de la délégation de Chébika au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public à Ouled Nasr de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan, sur une superficie de soixante quatorze hectares (74ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder à une limite de dix hectares (10ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Ouled Nasr, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent quatre vingt cinq dinars (485 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1686 du 4 août 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Chouarbia de la délégation de Chébika au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public à Chouarbia de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan, sur une superficie de quatre vingt trois hectares (83ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder à une limite de cinq hectares (5ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Chouarbia, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent quatre vingt quinze dinars (495 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1687 du 4 août 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Zoghmar de la délégation de Jilma au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public à Zoghmar de la délégation de Jilma, au gouvernorat de Sidi Bouzid, sur une superficie de cent trente deux hectares (132ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder à une limite de huit hectares (8ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Zoghmar, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent vingt dinars (420 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid, approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali